

1028291-81.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cláusulas Abusivas

Magistrado: Carolina Nabarro Munhoz Rossi

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... do seguro de proteção de perda e roubo, a contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, os comprovantes de depósitos de valores creditados na conta do autor às folhas 221/216 e as faturas do cartão às folhas 217/274.

Em réplica, o autor aduz que foi ludibriado pelo banco, pois entendeu que havia adquirido um empréstimo consignado simples, bem como a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Cível

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1028291-81.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1028291-81.2022.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cláusulas Abusivas

Requerente:

Sergio Lourenço Calixto Lemos

Requerido:

Banco BMG S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi

Vistos.

SÉRGIO LOURENÇO CALIXTO LEMOS ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de valores e Compensação de indébito em face de BMG S/A, alegando em síntese que recebeu da ré proposta para contratar um empréstimo consignado, contudo, foi induzido ao erro sendo-lhe vendido o produto "cartão de crédito consignado" com reserva de margem consignável (RMC), sem explicação por parte dos vendedores e sem que lhe fosse entregue uma cópia do contrato. Narra o autor que vem sendo descontado de seu benefício o valor mensal de R\$ 223,56, tendo quitado R\$ 9.981,00 (55 parcelas). Afirma ser abusiva a taxa de juros aplicados sem saber ainda quando cessaram os descontos. Requer os benefícios da Justiça Gratuita, aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova, declarar nulo o contrato de cartão de crédito com Margem consignável, determinar a transformação do contrato atual para contrato de empréstimo consignado, condenar a ré a restituição simples ou compensação do indébito, condenar o ré ao pagamento de indenização a título de danos extra patrimoniais. Deu valor à causa e juntou documentos. Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e indeferida a tutela pleiteada às fls. 32/33.

Citado, o banco réu contestou às fls. 38/64, alegando, em preliminar, a possibilidade de defeito de representação e, no mérito, alega que os valores descontados em folha de pagamento decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado para a realização de saques, inexistindo irregularidade na conduta do banco. Argumenta que, ao aderir ao cartão de crédito consignado, os clientes tomam ciência de que 5% da sua margem consignável será averbada para garantir o desconto mínimo da fatura do cartão. Alega que, além do pagamento mínimo da fatura, ao contratante é facultado o pagamento parcial ou integral das faturas enviadas a sua residência ou emitidas diretamente através do Internet Banking ou call center do BMG. Afirma que, caso não haja o pagamento do saldo residual da fatura do mês, o montante será atualizado e cobrado na fatura seguinte. Narra que a margem de 5% é exclusiva para consignação de cartão de crédito, não se confundindo com o limite de 30% para contratação de empréstimos consignados. Argumenta que, quando da celebração do contrato, o autor constituiu autorização expressa para a reserva de margem consignável em seu benefício. Alega que a dívida do autor reduz mês a mês e o valor do débito poderá aumentar, contudo, caso ocorram novas utilizações do cartão em saques ou compras. Afirma a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado e da liberação da margem consignável para cartão de crédito, até a quitação do débito. Requer a improcedência nos pedidos. Juntou documentos.

Réplica às fls. 278/288.

É o relatório.

Fundamento e decido.

As questões suscitadas e controvertidas nos autos prescindem da produção de quaisquer outras provas, razão pela qual passa-se ao julgamento no presente estado do processo, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiramente afastado a preliminar de irregularidade na procuração haja vista que a mesma está devidamente assinada pelo autor e todos os documentos necessários para ingresso da ação foram minuciosamente averiguados antes mesmo da citação do requerido. Ademais, se fosse de interesse do requerido auferir a veracidade ou não da assinatura constante na procuração, poderia o mesmo pleitear um laudo pericial grafotécnico ou juntar algum parecer que corroborasse tal alegação, e assim não o fez, motivo pelo qual afastado a preliminar.

Os pedidos iniciais são IMPROCEDENTES.

Alega o requerente que contratou empréstimo junto ao requerido entendendo ser um empréstimo consignado, contudo, se tratava de empréstimo na forma de cartão de crédito RMC, que nunca solicitou. Aduz que é descontado de seu benefício o valor referente as parcelas e não recebeu cópia do contrato. Narra que nunca solicitou empréstimo via cartão e foi induzido a erro.

Por sua vez, o requerido argumenta que firmou junto ao requerente um termo de adesão a cartão de crédito consignado, bem como este realizou saques através do referido cartão.

Houve juntada pelo requerido do termo de adesão ao cartão de crédito consignado às

folhas 183/192 e folhas 193/211, constando a contratação do seguro de proteção de perda e roubo, a contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, os comprovantes de depósitos de valores creditados na conta do autor às folhas 221/216 e as faturas do cartão às folhas 217/274.

Em réplica, o autor aduz que foi ludibriado pelo banco, pois entendeu que havia adquirido um empréstimo consignado simples, bem como a modalidade de reserva de margem consignável é nula. Tais alegações são repelidas pela juntada do contrato de cartão consignado, bem como pela autorização de saque via cartão, cujas assinaturas não foram impugnadas pelo requerente.

Todas as informações essenciais ao consumidor estão presentes, como o percentual de margem a ser descontado do benefício e as taxas de juros, nas autorizações de saque, cumprindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Nas faturas, observa-se que houve vários saques por parte do autor inclusive usufruiu do cartão para compra em cantina, mercearia, hortifrúti, posto de combustível, e outros, fl.258.

Conclui-se que a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado foi regularmente realizada entre as partes, tanto que rotineiramente utilizada pelo requerente durante todo o desenvolver do contrato, por meio do teleaque e compras a prazo.

Outrossim, depreende-se também que os valores debitados junto ao benefício previdenciário do autor foram regularmente utilizados para pagamento de suas despesas com referido contrato de cartão de crédito, não havendo que se falar em locupletamento ilícito pelo banco requerido.

A respeito do tema, já se decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESACERTO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DA "TED" QUE COMPROVA O CRÉDITO DOS VALORES CONTRATOS PELA AUTORA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA PREVISÃO DE DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA OCUPANTE DO PÓLO ATIVO – REFORMA DA R. SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSO DO BANCO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.(TJSP; Apelação 1009959-95.2017.8.26.0320; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador:16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018;Data de Registro: 30/01/2019)

Ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito consignado. Descontos do valor mínimo das faturas em folha de pagamento. Utilização dos cartões de crédito para saque e compras. Não verificado o pagamento do valor principal das faturas. Encargos que se acumularam e rolaram para o mês seguinte. Pagamentos mínimos que não são suficientes para amortizar a dívida. Inexistência de ilicitude pelo Réu a caracterizar o pretendido dano moral. Não verificado o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais ora majorados para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, doCPC).

Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1001392-71.2018.8.26.0019; Relator (a): JoãoPazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1ª Vara Cível;Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019)

Desta forma, de se afastar o pedido de declaração de nulidade das cobranças e restituição dos valores descontados. Ademais, regular o contrato havido entre as partes, descabido reconhecimento de dano extrapatrimonial.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais. Como corolário, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência, condeno o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, isentando-o por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 5 de dezembro de 2022~~0~~.

CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI

Juíza de Direito
(assinatura eletrônica)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA